

BUT3 Informatique
IUT de Villetaneuse

Phase 3 — Risques liés aux IA génératives

Légalité et responsabilité

Projet : Diagrammes de Voronoï

SAÉ S6

Livrable individuel

Groupe **D**

Fertikh Marewane

Année universitaire 2025–2026

Table des matières

I. Cadre légal	2
AI Act	2
RGPD	2
II. Propriété intellectuelle	2
Droit d’auteur et licences	2
Mesures simples	2
III. Responsabilité	3
Qui répond en cas de problème?	3
Exemples dans notre projet	3
IV. Données et confidentialité	3
Conclusion	3
Sources (liens)	4

I. Cadre légal

AI Act

L'Union européenne classe les systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Plus l'usage peut impacter les personnes (via les biais par exemple), plus les contraintes et obligations augmentent. Dans notre cas, nous utilisons des IA génératives qui rentrent dans la catégorie des modèles à usage général, c'est-à-dire qu'ils peuvent permettre de réaliser un ensemble de tâches très différentes allant de la génération de code à la création de vidéo. Cependant, il faut noter que les obligations varient beaucoup en fonction de notre statut : le fournisseur d'un modèle n'est pas traité de la même manière que le développeur l'utilisant. C'est donc l'usage qu'on fait de l'IA qui détermine le niveau d'exigence qui nous est attribué.

RGPD

Le RGPD définit un ensemble de principes concernant le traitement de données personnelles tels que la finalité (c'est-à-dire le but qu'on recherche), la minimisation, la sécurité et la confidentialité. Dans notre cas, nous manipulons des coordonnées 2D qui ne sont pas de vraies données personnelles, mais s'il s'agissait de coordonnées GPS liées à une vraie personne, cela poserait directement des problèmes au niveau de la légalité de notre activité. La légalité désigne le caractère de ce qui est légal, de ce qui est établi par la loi ou conforme aux prescriptions de la loi (définition de l'Académie française). C'est pourquoi il est conseillé d'appliquer une règle très simple : ne jamais introduire dans l'IA des informations sensibles.

II. Propriété intellectuelle

Droit d'auteur et licences

Le code logiciel, au même titre que l'art ou toute autre création de l'esprit (cours de droit numérique avec Monsieur Bamba), est protégé par le droit d'auteur. L'IA ne crée rien de nouveau : elle utilise des choses existantes pour proposer la solution la plus adaptée à la demande de l'utilisateur. Cela pose un risque au niveau des licences (copyleft, permissives), de l'attribution, etc.

Mesures simples

Pour limiter ce risque, il existe des solutions simples à mettre en place, comme documenter les dépendances (requirements, pyproject). Il faut aussi garder les versions afin de pouvoir retracer les choix techniques si nécessaire, et toujours relire le code généré avant de l'intégrer. Dans notre cas, cela fait partie des bonnes pratiques qui nous seront un jour demandées en entreprise. À ce stade, nous ne maîtrisons que la revue de code, mais de manière encore partielle.

III. Responsabilité

Qui répond en cas de problème ?

L'IA n'ayant pas de personnalité juridique (ni une personne morale ou physique), c'est donc l'équipe qui conçoit le projet qui en est responsable. En effet, c'est au développeur que revient le choix d'intégrer, de tester et de livrer : même si l'IA a généré une partie du code, elle reste un simple outil, elle n'est pas un acteur.

Exemples dans notre projet

Dans notre projet, la responsabilité se traduit à travers la robustesse : si le fichier d'entrée est invalide, on ne veut pas que le programme plante, mais plutôt qu'il renvoie une erreur claire afin que l'on puisse résoudre le problème facilement. Il en va de même pour certains choix algorithmiques (ex. diagramme borné, export SVG) qui exigent une validation : un résultat qui s'affiche n'est pas forcément correct.

La robustesse relève aussi de la responsabilité. C'est à nous d'anticiper des entrées anormales (fichier trop grand, valeurs extrêmes) et de sécuriser l'export (chemins, permissions). Cependant, il faut être réaliste : l'objectif est de réduire les risques au maximum dans la mesure du possible, pas de rendre le programme totalement invulnérable.

IV. Données et confidentialité

Les données ne sont pas forcément sensibles à cause de leur nature, c'est souvent le contexte qui les rend problématiques. En effet, si on prend une coordonnée seule, elle n'identifie personne et ne représente donc aucun risque, mais si on l'associe à un nom, un identifiant ou même une adresse, alors il devient possible de retrouver une personne très facilement.

De plus, les mots de passe ne sont pas les seuls à être concernés par les fuites involontaires : les chemins de fichiers, les noms d'utilisateur, les messages d'erreur, voire même des extraits de configuration, peuvent eux aussi révéler des informations (notamment sur la machine de l'utilisateur). Une règle très simple est donc de ne fournir à l'IA que ce qui est nécessaire, en privilégiant un exemple minimal plutôt que des fichiers complets (sinon on prend le risque que des informations nous échappent). Même si, dans notre cas, notre projet ne manipule pas de données sensibles, appliquer ces réflexes dès maintenant reste une bonne habitude.

Conclusion

Pour conclure, l'utilisation d'IA génératives en développement logiciel est encadrée par des règles (AI Act, RGPD, etc.) et soulève des questions au sujet de la propriété intellectuelle. Malgré tout, la responsabilité n'est pas exclue : le code doit impérativement être relu, testé et documenté. Dans notre projet, ces principes se traduisent par des tests, une documentation précise et l'usage de notions vues en cours (TDD, AAA, principes SOLID et clean code). Enfin, l'IA est un outil très utile car elle permet d'augmenter de manière significative la productivité, mais au final la responsabilité reste et doit rester du ressort des développeurs.

Sources (liens)

- AI Act (Pratiques interdites) : <https://artificialintelligenceact.eu/fr/article/5/>
- Responsabilité civile et pénale : <https://associations.gouv.fr/deux-types-de-responsabilite-civile-et-penale>
- Droit numérique (Définition) : https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_numérique
- CNIL (IA et données personnelles) : <https://www.cnil.fr/fr/intelligence-artificielle>
- Académie française (Légalité) : <https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9L0457>
- Conseil de l'Europe (Étude sur la responsabilité et l'IA) : <https://rm.coe.int/responsability-and-ai-fr/168097d9c6>
- Cairn.info (IA et responsabilité juridique) : <https://shs.cairn.info/revue-francaise-d-economie-numerique>
- Cours de droit numérique (Monsieur Bamba)